

Essere Costituzione

“Non basta conoscere la costituzione italiana dobbiamo essere costituzione”, così don Gianni Carparelli titola il suo ultimo articolo su Ipotesi (N° 16).

Magari, la si conoscesse! – don Gianni - Sarebbe già qualcosa, un bel punto di partenza. Se “essere costituzione” significa agire secondo la Costituzione, allora bisogna conoscerla.

Un episodio di tanti anni fa. Siamo nei primi anni '50: governo De Gasperi, Scelba ministro dell'interno.

“Per far dichiarare l'incostituzionalità del Testo unico fascista sulla pubblica sicurezza - utilizzato per la repressione dei “moti di piazza” e quindi proprio contro le manifestazioni sindacali – gruppi di avvocati ricorsero ad un espediente molto teatrale e efficace: ciclostilarono e distribuirono la Costituzione stessa in piazze e strade, cosicché il sequestro di quel “corpo del reato” da parte di forze di polizia, incaricate di non consentire alcun “volantinaggio”, fece esplodere lo scandalo e sommerse di ridicolo la strategia di “nascondimento” della Carta”. (Cotturri, Romanzo popolare).

L'episodio sottolinea la forza della Costituzione, l'idiozia dei governanti, l'ignoranza dei cittadini.

Sicuramente De Gasperi conosceva la Costituzione, probabilmente anche Scelba ma fingeva di ignorarla. Sicuramente la conoscevano gli avvocati che la ciclostilarono e la volantinarono. Dopo di che i pubblici poteri, seppelliti dalle risate suscitate dal volantinaggio degli avvocati, non poterono far finta di ignorarla sicché venne ufficialmente abolito il “Testo unico fascista sulla pubblica sicurezza”.

L'episodio dice tante cose. Almeno due.

La prima: la Costituzione non è un semplice scritto ma un processo e come tale può progredire ma può anche regredire. Tentativi di farlo regredire ce ne sono stati a bizzeffe, dalla legge truffa del '53 al referendum del marzo '26, passando attraverso picconatori vari e amici della loggia P2: tutti tentativi respinti dagli elettori.

La seconda: senza dialettica (un tempo si diceva senza lotta) i pubblici poteri, a cominciare dai partiti, non sono disposti a cedere “sovranità” e ad applicare la Costituzione. Basti vedere come l'art. 49 – “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale” - è stato, nei fatti, stravolto dai partiti che, da mezzo al servizio dei cittadini, hanno scalzato i cittadini usandoli come un mezzo. Pietro Scoppola coniò l'espressione: “partitocrazia”.

Don Luigi Dossetti, uno dei padri costituenti, aveva previsto la deriva partitocratica della Repubblica. Volle introdurre la parola “sussidiarietà” nella Carta fondamentale per sancire che la democrazia non deve essere solo rappresentata attraverso i partiti ma anche partecipata dai cittadini. Dossetti anticipava i tempi di 50 anni e non glielo consentirono. Non si scoraggiò: lavorò tenacemente affinché in Costituzione entrasse il

termine sussidiarietà, come avvenne con l'approvazione dell'art. 118.4, articolo poi confermato dal referendum del 2001 (Dossetti purtroppo era morto quattro anni prima).

Anche grazie alla lotta di Dossetti, da allora il principio di sussidiarietà è il mezzo costituzionale e costituzionalmente acquisito per il quale i pubblici poteri, in presenza di autonome iniziative dei cittadini, non solo non devono ostacolarle ma sono tenuti a contribuire alla loro realizzazione. Si tratta di un mezzo che, come tale, va conosciuto per essere usato e fatto rispettare, soprattutto per dare forza ad una democrazia partecipata dai cittadini e non solo rappresentata dai partiti.

Per dirla con le parole di un costituzionalista, l'art. 118.4 e il principio di sussidiarietà configurano "l'esercizio di una sovranità pratica del cittadino, che limita e vincola la sovranità istituita e conferita alle istituzioni pubbliche e si protende alla soddisfazione amministrativa dei bisogni. Si parla per questo di amministrazione condivisa." (La forza riformatrice della Cittadinanza Attiva, Cotturri).

Configurano, non significa realizzano: molta strada deve essere fatta, a cominciare dalla conoscenza della Costituzione e dell'art. 118.4, e poi passare ad una coerente e convinta dialettica (se volete potete chiamarla lotta) con i pubblici poteri.

Su questo aspetto cito monsignor Nervo, partigiano e fondatore della CARITAS.

Nervo circa un ventennio fa si chiedeva "ha un futuro il volontariato?", e osservava che «oltre all'insufficiente consapevolezza del ruolo e all'insufficiente maturazione sociale e politica, sembra prevalere la difficoltà di diventare controparte delle istituzioni e contrapporsi a esse per tutelare i diritti dei soggetti deboli e poi trovarsi a dover collaborare con esse nei servizi».

«Controparte delle istituzioni e contrapporsi ad esse»: sono espressioni inequivoche per tutti, e che valgono non solo per i volontari ma per tutti i cittadini. Sono espressioni di incitamento a superare una subalternità da sudditi di fronte all'atteggiamento concessorio dei pubblici poteri: si concede a cittadini di buona volontà di fare i "barellieri dello Stato" per sostituire lo Stato stesso nei suoi inderogabili obblighi sociali. O si utilizzano i cittadini come "angeli del fango" buoni a "spalare fango" in calamitose e quasi sempre prevedibili emergenze, finite le quali i "gli angeli" non devono avanzare pretese di "democrazia partecipata".

Credo che don Gianni sia d'accordo con monsignor Nervo, ed è in questo senso che interpreto la sua esortazione: "dobbiamo essere costituzione".

Riferimenti:

- Giuseppe Cotturri: Romanzo popolare. Costituzione e cittadini nell'Italia repubblicana, Castelvechi, 2019
- Giuseppe Cotturri, La forza riformatrice della cittadinanza attiva, [Carocci](#), 2013
- Giovanni Nervo: Ha un futuro il volontariato? EDB, 2007
- La sussidiarietà orizzontale nella Costituzione
https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/602/qg_2019-1_20.pdf
- Il principio di sussidiarietà e la cittadinanza attiva
<https://www.futura-editrice.it/wp-content/uploads/2022/07/RPS-2022-1-08->

[Cotturri.pdf](#)

- Art. 118.4 DELLA COSTITUZIONE E CITTADINANZA ATTIVA
<https://www.assotuscania.it/?p=4081>

Raimondo Raimondi